

1522238-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... assim, a grave ameaça tipificadora do roubo" (Ac. un., 2a. Câ., DJ 11.02.1987, p.72).

Bem caracterizado o crime de roubo, portanto.

Trata-se de roubo consumado, pois o réu inverteu a posse do bem e ainda a exerceu de forma desvigiada, sendo que o bem inclusive não fora recuperado.

Assim é que, ao término da instrução, desponta fartamente demonstrada a autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal CENTRAL DA CAPITAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 05, sala 346 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9033 - E-mail: Sp17cr@tjsp.jus.br

17ª Vara Criminal Central de São Paulo - processo nº 1522238-65.2022.8.26.0228Fl. de

SENTENÇA

Processo nº:

1522238-65.2022.8.26.0228 - Controle *

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

SERGIO ROGATTI GOMES

Vistos.

SERGIO ROGATTI GOMES, qualificado a fls. 21, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Tupiguaes, 132, Santana, nesta cidade e comarca da Capital, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung Note 20 (IMEI 354149400061559), de propriedade da vítima Michele Pedrosa Jordão - conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19.

Segundo se apurou, a bordo da motocicleta JTA Suzuki EN125 Yes, cor azul escura, de placas DYY8H83, SP, o denunciado deliberou abordar as vítimas, que se dirigiam a um restaurante pela via pública. Ato contínuo, aparentando ser um entregador que trafegava pela calçada, em baixa velocidade, SERGIO abordou os ofendidos, que abriram passagem, gritando: "morre" - sic.

Nessas circunstâncias, SERGIO violentamente arrebatou o celular alheio das mãos de Michele, e acelerou sua motocicleta, porém, como a calçada era bem estreita, o denunciado não conseguiu descer com seu veículo para a via.

Em seguida, José Carlos, esposo da vítima e policial civil, sacou sua arma, se identificou gritando: "Polícia" (sic), não efetuando disparos naquele momento, pois no local havia um restaurante e uma academia, e seguiu no encalço do criminoso por alguns metros.

Então, após virar à direita com a motocicleta, SERGIO fez um gesto com a mão esquerda, como se fosse puxar algum objeto, e José Carlos, acreditando que o assaltante fosse sacar uma arma, no intuito de conter aquela grave ameaça, em legítima defesa, ainda que putativa, efetuou três disparos na direção do denunciado, que continuou conduzindo a motocicleta e virou na primeira rua à direita, seguindo em rumo incerto, sem ser identificado.

José Carlos ingressou no seu veículo estacionado, deu uma volta no quarteirão, tentando localizar o assaltante, porém não obteve êxito. Posteriormente, retornou ao local dos fatos e buscou sua esposa, que foi acolhida na cantina por clientes, e a levou para casa.

No Pronto Socorro de Santana, José Carlos obteve a informação, através dos policiais militares que ali estavam, de que havia um indivíduo baleado de entrada no local. Nesse instante, as peças de roupas de SERGIO (jaqueta vermelha) foram prontamente reconhecidas por ele. Ainda no hospital citado, a vítima também procedeu ao reconhecimento do denunciado, sendo atendido na emergência, pois, embora no momento da ação delitiva estivesse usando capacete parcialmente aberto, conseguiu ver parte do seu rosto, sendo ele de cor branca, olhos fechados e compridos e com sardas.

Em razão dos ferimentos decorrentes dos disparos de arma de fogo, SERGIO não foi interrogado em solo policial (fls. 08).

José Carlos reconheceu a jaqueta utilizada pelo denunciado (fls. 20) e efetuou reconhecimento fotográfico (fls. 22).

A vítima Michele também procedeu ao reconhecimento fotográfico do denunciado, em grau de certeza, como a pessoa que subtraiu seu aparelho celular (fls. 110).

A Certidão de Objeto e Pé encontra-se nas fls.46/57.

A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fls.131/133) e o réu, citado (fl. 211), apresentou defesa prévia (fls.213/216). Ratificou-se o recebimento da denúncia. Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, além de duas testemunhas de defesa. O réu foi interrogado ao final.

O Ministério Público apresentou alegações finais na audiência. Requereu a procedência da ação penal, na forma da denúncia, com reconhecimento da reincidência do réu, fixando-se regime inicial fechado.

A defesa, em memoriais de alegações finais, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.09/15), pelo auto de exibição, apreensão e entrega do produto do crime (fls. 16/19), auto de reconhecimento de objeto e fotográfico (fls. 20, 22 e 110), além da prova oral produzida nos autos.

A autoria é também certa e indubitosa.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou o cometimento do crime de roubo. Disse que subiu na calçada com a motocicleta de seu filho e eles se assustaram, negando assalto. Trabalha com compra e venda de veículos. Tem antecedentes criminais.

A versão do acusado restou inverossímil e isolada em meio à prova dos autos, que aponta de forma segura para a autoria que lhe foi imputada.

A vítima Michele procedeu ao reconhecimento pessoal positivo do réu em Juízo. Disse que saiu do trabalho e o marido passou para busca-la e quando parou o carro no estacionamento, atendeu uma ligação telefônica ao celular, desceu do carro e saiu andando com o celular no ouvido. Havia dois restaurantes bem próximos e tinha motos de entregador, quando estavam andando na calçada viu uma motocicleta vinda em sua direção. Notou que o capacete dele ia até o nariz e chamou a atenção os pés de galinha e as sardas. Pensou que fosse um entregador. A calçada era estreita e seu marido a puxou para o lado, ele estava com uma jaqueta vermelha, ele passou e fez um movimento com o braço para trás atingindo seu rosto, seu marido a segurou. Ele puxou seu celular. Seu marido que é policial gritou para que ele parasse, se identificando como policial. Já no final da rua escutou disparos e passou um tempo foi acudida por pessoas no restaurante. O marido pegou o carro e foi atrás do réu. Foi procura-lo nos hospitais próximos. A última localização do seu celular era na Rua Voluntários da Pátria, próximo ao hospital Santana. Lá ele foi localizado. Nunca tinha visto o réu anteriormente. Escutou mais ou menos três disparos, mas não sabe quantos tiros atingiu o acusado.

A Testemunha José Carlos Jordão disse que iam jantar na cantina em Santana e quando seguiam rumo ao restaurante na calçada, em dado momento viram uma moto vindo pela calçada na frente da cantina, puxou a esposa de lado para a moto passar acreditando que fosse um entregador do Ifood, já que ele estava de jaqueta vermelha. Ele passou por ela e tomou o celular que estava na mão dela. Na hora que ele pegou o celular ele acabou batendo com a mão no rosto dela, sem causar lesões. Daí ele gritou:

"Morre ou morrer", na hora que tirou o celular dela, balbuciou algo assim. Gritou "para, polícia", havia sacado a arma. O réu fez um movimento com a mão esquerda e tirou a mão do guidão e então o depoente efetuou os disparos. Sua esposa ficou muito traumatizada. O celular dela não foi recuperado e a última localização foi a Rua voluntários da pátria. Sabia que ele tinha sido ferido e foi ao hospital tendo o localizado no hospital Santana. Avalia o aparelho celular em R\$ 6.000,00. Efetuou três disparos, mas não viu quantos atingiram e no pronto socorro soube que um atingiu o pé e o outro a parte inferior das costas.

As testemunhas de defesa ouvidas depuseram apenas sobre a conduta do acusado, nada sabendo informar sobre os fatos.

A Testemunha Renata Gomes de Sales disse que foi enfermeira do pai do réu. Nada sabe que desabone sua conduta. Ele era um bom filho e prestativo, bastante presente. Não sabe dizer se o réu trabalhava. A Testemunha Renata depôs no mesmo sentido, afirmando que ele é atencioso com o pai dele. Ele trabalha com algo relacionado a carros, mas não sabe dizer em que exatamente.

Dessa forma, ao final da instrução, verifica-se que os elementos dos autos apontam de forma contundente para a autoria do crime de roubo, eis que o réu foi reconhecido fotograficamente pela vítima e seu esposo, em grau de certeza (fls. 22 e 110), sendo que o réu fora preso em flagrante pouco tempo depois da prática do crime, hospitalizado em razão dos disparos de arma de fogo efetuados pela vítima/testemunha.

Também foi reconhecido em Juízo pela vítima e pela testemunha.

Além disso, as declarações da vítima e da testemunha se mostraram coerentes entre si e com o que disseram na fase inquisitorial.

A vítima Michele inclusive demonstrou abalo psicológico, não havendo razões para se acreditar queira incriminar falsamente o acusado, inclusive porque sequer o conhecia antes dos fatos.

Ademais, antes de arrebatado violentamente o aparelho celular das mãos da vítima, a qual inclusive quase se desequilibrou, o acusado também empregou grave ameaça, na medida em que encurralou o casal na calçada, com uso de uma motocicleta, inclusive proferindo palavras de cunho ameaçador, assumindo postura evidentemente intimidatória.

Assim, presente, sem sombra de dúvida, in casu, a grave ameaça, a qual deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso e, sobretudo, levando em conta a dinâmica dos fatos, os quais restaram devidamente comprovados em Juízo.

De fato, não importam os meios de que se valem os agentes, sejam eles reais ou imaginários - o sacar de uma arma ou fingir que tem uma arma, ou simplesmente o

ameaçar de uma agressão, sem arma, mas com uso de uma motocicleta, como no caso, sendo o mais que suficiente para que, em razão dela, ter a vítima restado totalmente abalada, acuada e sem reação, sendo viabilizada então a subtração, como ocorreu no presente caso.

“Na atual crescente onda de violência urbana, o simples uso da expressão “é um assalto”, acompanhada de advertência de se achar o agente armado, ainda que tal não seja verdadeiro, é mais do que suficiente não só para atemorizar, como para retirar do sujeito passivo qualquer pretensão de resistência, caracterizando, assim, a grave ameaça tipificadora do roubo” (Ac. un., 2a. Câ., DJ 11.02.1987, p.72). Bem caracterizado o crime de roubo, portanto.

Trata-se de roubo consumado, pois o réu inverteu a posse do bem e ainda a exerceu de forma desvigiada, sendo que o bem inclusive não fora recuperado.

Assim é que, ao término da instrução, desponta fartamente demonstrada a autoria imputada ao réu na denúncia, restando a prova dos autos sólida para autorizar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, caput.

Passo, assim, a dosar a pena, com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Para o cálculo da pena base, observo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. A vítima demonstrou profundo abalo psicológico, afirmando inclusive ter medo de retornar ao local que sempre frequentou. Ademais, o réu possui diversas condenações com trânsito em julgado por crimes de furto, roubo, estelionato e receptação, possuindo péssimos antecedentes criminais e personalidade voltada a prática de crimes patrimoniais, conforme certidão de fls. 46/57 e folha de antecedentes de fls. 58/84.

Isto posto, aumento a pena de 1/4, estabelecendo-a em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, observo que o réu é multireincidente, inclusive específico, conforme certidão de fls.46/57.

Assim, aumento a pena de 1/5, chegando em 6 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Ausentes elementos quanto à condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da pena aplicada, das desfavoráveis circunstâncias judiciais e da multireincidentência do réu, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena, única resposta penal suficiente ao desagravo da conduta.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR SERGIO ROGATTI GOMES, qualificado nos autos, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. O acusado não poderá apelar em liberdade porque, preso em flagrante, teve decretada e mantida a prisão preventiva durante todo o processo, não se justificando, assim, que após a prolação de sentença condenatória, possa aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, revelando-se agora também necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, além de assegurar a ordem pública.

Após o trânsito em julgado, terá seu nome lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES
Juiz de Direito